



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ד אב תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 164

פרשת ראה

טלטול מוקצה אגב דבר המותר בטלטול (הלכות מוקצה י"א)

נושאי השיעור: פטירת דוד המלך | מוקצה שנאסר במהלך השבת | מה הוא מוקצה מחמת גופו | טלטול סיר בשבת | דרשת המגיד מדובנא | אופני ההיתר לטלטל סיר בשבת | אופני ההיתר לטלטל מוקצה מחמת גופו | ההיתר לטלטל סכין של מילה לאחר הברית | יש לפנינו כלי שמלאכתו להיתר וכלי שמלאכתו לאיסור - מה יעדיף | הפשטת קרבן הפסח בערב פסח שחל בשבת

אפשרות להניח את הכיכר קודם השבת, אשר על כן רק משום כבוד המת התירו. אבל בשאר הדברים שהם מוקצה אם יניח עליהם בשבת דבר היתר הם עדיין יהיו אסורים בטלטול. אך אם הניח את דבר ההיתר כבר בערב שבת מותרים בטלטול, כיון שכך הם אינם מוקצים מערב שבת.

למעשה התירוץ הזה אינו מוסכם, כיון שהנה בסימן רע"ט אנו לומדים לגבי מנורה שהדליקו בה נרות לשבת ורוצה לטלטלה לאחר שהנרות כבו, שהרי אם יניח כיכר לחם מערב שבת זה לא תמיד מועיל, משום שהנה כאשר הנרות דולקים אסור לטלטלם, וכל מה שרוצה לטלטלם הוא לאחר שכבו הנרות, אם כן מפני מה אסור לטלטל את המנורה? הסיבה לכך היא מחמת 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא'. דהיינו כל דבר שהוא מוקצה בבין השמשות של כניסת השבת, נחשב למוקצה לכל השבת. והרי שם אם יעשה תנאי שאינו מקצה את הנרות הרי שאינו צריך את הכיכר או החינוק כדי להתיר, לדעת מרן השלחן ערוך זה יועיל, אכן לשיטת הרמ"א זה לא יועיל. [ויש בזה כמה תנאים שזה יהיה יותר חשוב ועוד, יש בזה הרבה פרטי דינים וכתבתי את זה. לא את הכל כתבתי רק חלק מזה בסימן רע"ט, ויש בזה עוד פרטים שצריך לברר אותם בסימן ש"ן]. אם כן הרי לנו שזה לא כזה פשוט להניח כיכר או תינוק וזה יפטור את כל הבעיה. וכמו כן רואים שחלק מהראשונים אינם מסכימים באמת לתירוץ הזה, שתמיד אם תשים כיכר מערב שבת זה יהיה מותר. וכמו כן כאמור גם שסיבת האיסור היתה כבר קודם ורק נסתלקה, דהיינו למרות שבערב שבת זה היה בסיס לדבר האסור ורק לאחר מכן הנרות כבו, אם כן משם רואים שבמוקצה שנשאר מוקצה הוא עדיין מוקצה, לא רק מדין בסיס, ולכאורה לא יועיל כיכר.

ג. מוקצה מחמת גופו וכלי שמלאכתו לאיסור

התירוץ השני, מביאו הרא"ש בתשובה בשם הראב"ן, הנה כבר ביארנו בשיעורים הקודמים שיש כמה סוגים של מוקצה, והרי אדם מת אי אפשר להשתמש בו, מת נקרא מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים, עפר וכיו"ב, דברים שאין להם שימוש, הם לא כלי. והנה מוקצה מחמת גופו הוא מוקצה חמור מאד, לעומת זאת המדוכה היא סוג מוקצה קל, כיון שהיא כלי שמלאכתו לאיסור, וסוג מוקצה זה הוא המוקצה הקל ביותר שהרי בו מצינו היתרים שלא מצינו בשאר המוקצים. למשל, פטיש, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואם משתמש בו כדי לדפוק מסמרים זה עיקר מלאכתו וזה מלאכתו לאיסור, אבל אם רוצה להשתמש בו כדי לשבור בו אגוזים מותר, שהרי טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו, מותר. וצורך גופו היינו שימוש בגופו, וצורך מקומו היינו שהוא מונח במקום שרוצה לשבת שם. והנה המדוכה הזו יכול לקחתה ולהשתמש בה כדי לשבור אגוזים וכיו"ב דברים של היתר, או כגון להניח בה דברים לשמור עליהם, מותר.

כלומר כל מה שחז"ל אמרו שלא התירו על ידי כיכר או תינוק אלא

א. לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד

הראשונים דנים לגבי כלי מוקצה שרוצה לטלטלו, ורוצה להניח עליו דבר המותר בטלטול, כגון דבר מאכל, ושכך יוכל לטלטל, האם זה אפשרי או לא?

והנה בגמרא במסכת שבת (ו) מסופר, שדוד המלך שאל את הקב"ה מתי יום מותו, אך הקב"ה לא הסכים לומר לו, והסכים לגלות לו רק שיום מיתתו יהיה בשבת. דוד המלך הצטער מאד מכך וביקש מהקב"ה לדחות את זה ליום ראשון, אבל הקב"ה השיב לו שאי אפשר, כיון שביום שבת תגיע זמן מלכותו של שלמה בנו "ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא". אמר לו דוד המלך, אם כך אני מוותר על יום אחד - אמות ביום שישי. אמר לו הקב"ה, יום אחד של שירות ותשבחות ולימוד התורה שלך חשוב בעיני יותר מאלף עולות שמביא בנך שלמה "כי טוב יום בחצרך מאלף בחרתי". והנה דוד המלך בכל שבת חשש אולי זה יום פטירתו, ולכן בכל שבת היה רק עוסק בתורה, כל כולו מוקף בקדושה. והנה הגיעה השבת שהוא צריך ללכת בה לעולמו, מלאך המוות מגיע אבל הוא לא יכול להתקרב אליו, כולו קדושה שאי אפשר להתקרב אליו. מה עשה מלאך המוות? יצא לחצר הארמון של דוד המלך, והתחיל לדנדנ את העץ. פתאום דוד המלך רואה איזה חצוף אחד שמחלל את השבת, ויצא אליו כדי למחות בידו, כשיצא אירע והיה רגע אחד שלא היה ממש שקוע בתורה, בא מלאך המוות ונטל את נשמתו. ואומרת הגמרא שדוד המלך היה מוטל בחצר בחוץ תחת השמש, וזה לא כבוד המת, מיד שלח שלמה המלך לשאול את החכמים, מה יעשה שאביו מת ומוטל בחמה. ענו לו החכמים, שיניח עליו ככר לחם או תינוק שמותר להרים בשבת, ובכך יהיה מותר לטלטל את המת בשבת.

והנה הגמרא להלן (שבת קכב:) חוזרת שוב על הנושא הזה, אם מותר לטלטל מוקצה אגב דבר של היתר או לא. והגמרא מסיקה שם [- רב אשי, הוא היה אחרון האמוראים ולכן הלכה כמותו], לא אמרו ככר או תינוק אלא למת בלבד. כלומר שההיתר לטלטל מוקצה אגב דבר של היתר המונח עליו הוא דוקא בטלטול מת שהוא מוקצה שמותר להניח עליו דבר היתר כדי לטלטל, וזאת מפני כבוד המת. אבל בשאר הדברים אסור לטלטל את המוקצה גם אם מניחים עליו דבר היתר. וכך פסקו כל הפוסקים.

ב. מתי הונח דבר ההיתר על המוקצה

ויש על כך קושיא עצומה, שהנה הגמרא במסכת שבת (קכג:) מביאה ברייתא שמובאת גם בתוספתא, "מדוכה, אם יש בה שום מטלטלים אותה". 'מדוכה' היינו 'מכתשת' - כלי שטוחנים איתו את השום, שאם יש בה שום מותר לטלטל את המדוכה. אם כן רואים שכאשר יש דבר אסור ודבר מותר, מותר לטלטל את האסור אגב המותר. כך מקשים הרבה ראשונים. והנה נאמרו בראשונים שלושה תירוצים: א. שלגבי שום מדובר היה בערב שבת, ועל כן מותר. ואילו לגבי מת מדובר שמת בשבת, ואין



ט. בראשונים משמע שהסיר הוא כלי שמלאכתו להיתר

ביאור יסוד דבריו של בעל התניא הוא, שאם מגדירים אנחנו את הסיר להיות טפל לאוכל, ממילא נגדיר גם את הסיר בעצמו להיות כמו האוכל. אולם באמת מצאתי כמה ראשונים, הר"ן (שכת קכג), הרשב"א בעבודת הקודש ועוד, שכותבים שהסיר נעשה טפל לאוכל ולכן נחשב לכלי שמלאכתו להיתר. ואנו רואים שבכל זאת הסיר לא יהיה יותר מכלי שמלאכתו להיתר. והוא כדברי הגרא"ל שטינמן.

י. כוונת מרן השלחן ערוך כשכותב "יש מתירין"

למעשה רובא דרובא מהראשונים אומרים את התירוץ השלישי, שדוקא שום ומדוכה, וכן תבשיל בקדירה מותר לטלטלם כיון שהם קשורים אחד לשני, אולם אם יניח בסיר או במדוכה דבר שאינו שייך לזה כגון כיכר או תינוק, עדיין זה לא יתיר לטלטל את הכלי.

אם כן הרי לנו שלושה תירוצים. ולפי התירוץ הראשון רק אם הכיכר או התינוק היו מונחים על הכלי ביום שישי מותר לטלטלם. ולעיל אמרנו שהראשונים לא נקטו כתירוץ הזה. ולפי התירוץ השני, כל כלי שמלאכתו לאיסור יהיה מותר להניח בו כיכר לחם וכיו"ב דברי מאכל ואז יהיה מותר לטלטלו אף כאשר אינו לצורך גופו או מקומו, אלא כדי שהכלי לא ישבר או יתכלך והיינו לצורך הכלי עצמו. אבל לפי התירוץ השלישי, דוקא בתבשיל בקדירה או שום במכתשת מותר, אבל סתם להניח דבר שאין לו קשר לכלי שמלאכתו לאיסור - אסור. מה ההלכה?

להלכה מרן בשלחן ערוך פסק וז"ל: "יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל על ידי כיכר או תינוק". והנה כמה אחרונים בדור האחרון כתבו לפלפל ולדון, שאם זה מותר מפני מה מרן כותב "יש מתירים" שיכתוב 'מותר'. מאידך גיסא, הלא מרן בבית יוסף שם כותב שיש בזה מחלוקת, אם כן מפני מה אינו מביא בשלחן ערוך שיש אוסרים, על כרחנו שרוצה לומר שבאמת זה מותר. ומפני כך מביא רק את המתירים כי באמת סובר שמותר. ורק רצה להעיר שזה לא מוסכם ויש כאן צד חומרא מסוים.

וזה ברור לומר כך, שהרי עצם הדבר שמרן השלחן ערוך אינו מזכיר שום דעה אחרת, אמנם הוא כותב יש מתירים כדי שנוכל לדייק מזה שלא כולם סוברים כך, אבל אם היה סובר שאי אפשר לסמוך על היש מתירים היה לו לכתוב שאסור. ולכל הפחות יש אומרים ויש אומרים.

יא. רוב הראשונים החמירו בנידון

מאידך גיסא האחרונים עדיין תמהים, מפני מה פסק מרן השלחן ערוך להיתר, הלא הרבה ראשונים כותבים שדוקא שום או תבשיל בקדירה מותרים ולא יותר. אבל האמת שחפשי הרבה בראשונים, ואכן יש כמה ראשונים שפוסקים כך, הראשון הוא הראב"ן שמביא אותו הרא"ש כאמור, אולם לא ברור שהרא"ש מסכים לזה משום שבהמשך דבריו הוא מביא את התירוץ השני שדוקא שום למדוכה מותר ולא יותר. כמו כן כתב המאירי. [יש לו שני חיבורים על מסכת ביצה, אחד 'בית הבחירה' ככל חידושי המאירי על הש"ס, והשני זה 'חידושי המאירי' על ביצה שהוא בסגנון אחר של קושיות ותירוצים, פירוש ארוך על מסכת ביצה]. ובשניהם (דף כה) המאירי כותב כדעת הראב"ן להתיר תמיד בכל כלי שמלאכתו לאיסור. והוא גם לא כותב אפילו "כלי שמלאכתו לאיסור" הוא כותב רק "כלי", מת אין לו שם של כלי. וכל דבר שהוא כלי מותר. כמו כן כתב בעל המאור, למרות שהוא מחמיר, אך הוא מביא שאחד מחכמי הדור פסק להתיר. וכן הלאה כמה ראשונים מביאים את הדעה השניה, כל אחד בדור שלו היו רבנים שפסקו להתיר. וכמו כן כתב פסקי ריא"ז [- נכדו של התוספות רי"ז] בפירוש להתיר בכל כלי. וכמו כן בשיבולי הלקט מביא דעה כזו להתיר.

לאור כל האמור אפשר לומר, שלמרות שבזמנו של מרן הבית יוסף לא היו את כל הספרים הללו, הוא לא ראה אותם, אבל מרן ראה את סברת הראב"ן לענין מוקצה שזה דרבנן והסכים לסברא הזאת. אבל מצד שני כאמור רוב הראשונים מחמירים.

יב. מהי דעת הרמ"א

יש שאלה גדולה מה דעת הרמ"א. הנה בדרכי משה משמע שהרמ"א מחמיר, אבל מצד שני יש לשאול מפני מה לא כתב את זה בהגהה. ועוד יש לשאול, הרי הלבוש היה תלמידו של הרמ"א ותמיד הולך בעקבותיו, והנה הלבוש בנידון דידן מתיר. אכן באחרונים נראה שחלק מתירים וחלק אוסרים. להלכה, לספרדים אמנם טוב להחמיר, אבל מעיקר הדין כל מקום שרואים צורך להעביר כלי, אם זה צורך גופו או מקומו מותר, אבל אם זה לא צורך גופו ומקומו אלא הוא לא רוצה שהכלי יתקלקל יגנו, יתכלך וכיו"ב, מעיקר הדין מותר באופן שיניח בו איזה דבר מאכל ואז יהיה מותר לטלטל. אבל לאשכנזים המסקנה שהם מחמירים בזה. אכן בעל התניא כותב שבמקום הפסד אפשר להקל. לכן אם יש לאדם הפסד כגון שהכלי ממש הולך להישבר ויפסיד כסף, אפשר להקל. וכמו כן מסקנת המשנה ברורה להקל במקום הפסד. אך במקום שאין בו הפסד יש לבני אשכנז

במת, היינו דוקא במוקצה מחמת גופו שהוא חמור, אבל בכלי שמלאכתו לאיסור באמת יהיה מותר לטלטל את המוקצה אם מניחים עליו כיכר או תינוק.

ד. טלטול סיר ריק

לפי האמור יש ללמוד דוגמא לדבר, והוא סיר ריק שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, משום שעיקר ורוב השימוש בסיר הוא לבשל, ורוצה לטלטל את הסיר סתם, להעביר סיר מהארון הזה לארון אחר, לפי התירוץ הזה מותר יהיה להניח בתוך הסיר כיכר לחם או תפוח, או תינוק, ולטלטלו.

ה. הסיר נעשה טפל לתבשיל

התירוץ השלישי מביאים אותו בעל המאור, הרשב"א, הריטב"א, המאירי ועוד הרבה ראשונים, שהנה כאשר בן אדם מת ומניחים עליו כיכר לחם כדי לטלטלו, הרי אין כל קשר בין המת ללחם, אלא שלגבי שבת זה מוקצה וזה אינו מוקצה, ורוצה להניחם ביחד ולטלטלם מותר לכבוד המת. אבל במדוכה הרי עיקר שימושה הוא כדי לכתוש שום, ממילא השום שבמדוכה הוא חלק ממנה, אם כן מצד אחד המדוכה היא מוקצה כדן כלי שמלאכתו לאיסור, אבל כאשר יש בה שום שזה עיקר ייעודה כותבים הראשונים שזה כמו תבשיל בקדירה, שהרי אם יש סיר שיש בו תבשיל, משהו יעלה על דעתו לשאול שאלות, לפלפל, לדון אם מותר לטלטל את הסיר או לא? ודאי שלא, למרות שהסיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, כיון שיעודו של הסיר הוא שיהיה בו תבשיל, אדם קונה את הסיר כדי שיהא בו תבשיל, וכאשר יש בו תבשיל הסיר טפל לעומתו, אם כן הוא הדין במדוכה.

ו. משלי המגיד מדובנא

מספרים, שפעם באו סביב המגיד מדובנא כמה אנשים רשעים ואמרו לו שרוצים שימסור להם דרשה על שיר השירים, ואנחנו מבקשים שהדרשה תהיה ללא משלים. המגיד מדובנא היה מפורסם שעל כל דבר היה ממשיך משלים, ועל פיהם היה מקשה קושיות ומתריך תירוצים.

צחק המגיד מדובנא ואמר להם, איך אפשר להגיד דרשה על שיר השירים בלי משל! משל למה הדבר דומה, היה איש אחד שהיה לו בן לא חכם גדול ולא טיפיש קטן. והאיש הזה היו לו עסקים והוא פחד שבנו יכנס לעסקיו, הוא ידע שאם הוא ייכנס לעסקים רק הפסדים יצא מזה, לכן כל הזמן דחק אותו לצד. מפעם לפעם היה הבן בא לאביו ומבקש ממנו שינסה אותו, שיתן לו קצת עסקים. יום אחד אמר האב לבנו, הנה אני אתן לך עכשיו כסף סכום נכבד, תקנה ותסחר, אבל אי ואבוי לך אם תעשה שטויות. האבא היה סוחר בכלים, והחל להסביר לבנו את רזי המסחר בכלים, לבדוק את המחיר, לא לקנות ביוקר, תברר בכל המקומות את המחיר. מצד שני דבר שהוא בזול תבדוק למה הוא בזול, אולי הוא פגום תבדוק שיהיו כלים טובים.

הבן הלך והסתובב, לאחר שבוע - שבועיים חזר לאביו ואמר לו שלא מצא כלום, האב שמע כך ותמה, לא מצאת כלום?! אך הבן בשלו לא מצא כלום בא להחזיר לאביו את הכסף, והחל לספר לאביו היכן טייל וחיפש כלים "האמת שחפשי ומצאתי כמה כלים שהיו בזיל הזול, מסנונות, אבל לא קניתי כי הם היו מלאות חורים"... אמר לו האבא, שוטה שכמותי! מסננת בלי חורים זו לא מסננת!

אמר להם המגיד מדובנא, שיר השירים כולו משל, שיר השירים ללא משל הוא כמו מסננת ללא חורים...

ז. דיוק לשונו של שלחן ערוך הרב

הגאון הרב שלמה זלמן אורבאך מביא בשם בעל התניא שלחן ערוך הגאון רבינו זלמן שכותב בסיר שיש בתוכו תבשיל הסיר נעשה טפל לתבשיל והוא מותר בטלטול לגמרי גם לא לצורך. כלומר שהנה יש לנו כלל שכלי שמלאכתו להיתר, והיינו כלים שרגילים להשתמש בהם כגון בגדים, אסור לטלטלם שלא לצורך כלל. וכך פסק מרן בשלחן ערוך. [- אכן יש הטוענים שבגדים זה יותר קל משאר כלים, אבל בשיעורים הבאים אבאר שבגדים הם כלי שמלאכתו להיתר רגיל ואכמ"ל]. אולם אוכל וספרי קודש מרן בשלחן ערוך שם פסק שמותר לטלטלם אף שלא לצורך.

והנה כאשר יש תבשיל בתוך סיר, שאנו אומרים שהסיר שהוא כלי שמלאכתו לאיסור בטל לתבשיל שהוא היתר, אם כן מדייק הגרש"ז אורבאך מדברי בעל שלחן ערוך הרב, שכאשר הסיר התבטל פעם לתבשיל ששהה בו, ממילא הסיר הזה כבר מותר בטלטול שלא לצורך כל גם כאשר אין בו תבשיל.

ח. הסיר אינו נעשה כמו אוכל

והנה לפני כעשרים שנה התפרסם מאמר של הגרא"ל שטינמן, שם הוא כותב שאין זה נכון, ומבאר, שאמנם הסיר יורד בדרגה ובמקום מעמדו ככלי שמלאכתו לאיסור נעשה כלי שמלאכתו להיתר, אבל ודאי שהסיר הזה אינו נעשה בדרגתו כמו האוכל.

אם להעדיף כלי שמלאכתו להיתר או לאפשר גם בכלי שמלאכתו לאיסור.

ויש טענה אחרת נגד המשנה ברורה, שהנה בגמרא שם כתוב שכך סובר ר' אליעזר, וחכמים חולקים עליו ופוסקים שמותר להשתמש במקלות גם בערב פסח שחל בשבת. והרמב"ם פסק להלכה כחכמים. וגם בפירוש המשניות להרמב"ם כתב כן. וגם המאירי וכמה ראשונים כתבו כן. אם כן כיצד ניתן להוכיח מר' אליעזר כאשר הוא לא נפסק להלכה כלל.

למעשה יש לומר, שהנה הסיבה שחכמים חולקים על ר' אליעזר היא מכח הכלל 'אין שבות במקדש', דהיינו שכל איסורים דרבנן בבית המקדש חכמים לא גזרו. כגון בראש השנה שחל בשבת, היו תוקעים בשופר בבית המקדש, וכן בסוכות שיום טוב הראשון חל בשבת היו מנענעים בלולב, כיון שאין שבות במקדש, הכהנים זריזים הם ויודעים להיזהר. אולם אם המדובר הוא לא על בית המקדש גם חכמים יודו לר' אליעזר שכשיש אפשרות לא להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור באמת יהיה אסור. ומי שלומד טוב את המאירי שם יראה שיש סתירה בדבריו, ומשמעות דבריו שזה תלוי אם יש צורך או לא.

יח. ראיות חדשות לדברי המשנה ברורה

והנה יש משנה מפורשת ואני לא מבין איך לא הביאו ראיה מהמשנה הזאת, לא ראיתי אף אחד שידבר על זה. המשנה מסבירה (שבת קכב) לגבי כלי שמלאכתו לאיסור איך משתמשים בו לצורך גופו, ואחת הדוגמאות שנותנת המשנה זה לקחת קרדום לחתוך בו את הדבילה, וכתב רש"י, שההיתר לקחת את הקרדום הוא כי הדבילה, התאנה המיובשת, היא קשה ואי אפשר לחתוך אותה רק עם הקרדום. ולכאורה מפני מה רש"י צריך לטעם הזה? שיאמר באמת שמותר כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, ונכון שעם הסכין יותר קשה לחתוך, אבל מותר לחתוך עם הקרדום. ומשמע מההדגשה שקשה לחתוך עם סכין שרק אם יש צורך ממש לקרדום זה מותר. ומוכח כדברי המשנה ברורה.

כמו כן בהמשך המשנה שם, המשנה נותנת עוד דוגמא לכלי שמלאכתו לאיסור, 'מחט של סקאים' שהיא מין מחט כזו שהיו משתמשים בה בשביל לפתוח את הדלת למי שאיבד את המפתח. כך מסביר רש"י שם. ולכאורה למה רש"י צריך להדגיש שהמדובר הוא במי שאבד מפתחו? אמנם בדרך כלל לא פותחים את הדלת עם מחט אם יש לו מפתח, אבל למה רש"י צריך להדגיש את זה? אלא רואים ברש"י שכיון שזה כלי שמלאכתו לאיסור לכן אם לא נאבד המפתח, דהיינו שיש צורך אמיתי, באמת יהיה אסור. וכן כתוב בפירוש רבינו יהונתן מלוניל שם, ובנימוקי יוסף, ובמאירי. את הראיה הזו ראיתי שהגר"מ מאזוז כתב בהערותיו על המשנה ברורה. אבל מעניין למה לא הביא את הראיה מדברי המשנה קודם לכן לגבי קרדום, הרי זו אותה ראיה.

יט. יש להחמיר כדברי המשנה ברורה

על כל פנים יש לנו ראיות מהראשונים, לכן בודאי ראוי להחמיר כדברי המשנה ברורה. אבל צריך לדעת שכל זה כשזה שווה בשווה, דהיינו שיש כלי כבד לשבור בו אגוזים כגון כף, שיכול לשבור איתה אגוזים בקלות אם כן למה יעשה עם הפטיש. אבל אם בפטיש הוא הרבה יותר קל ואילו עם הכף זה יותר קשה, ודאי שמותר להעדיף את הפטיש. וכמו כן אם יש לו בבית כלי שמלאכתו לאיסור, וכדי לשבור את האגוזים בכלי שמלאכתו להיתר צריך לקחת מהשכנים, או לטרוח ללכת לקצה השני של הבית, בזה ודאי שלא הטריחו אותו עד כדי כך. וכל כיו"ב. כל מקום שיש סיבה קטנה אפילו של תועלת בטלטול כלי שמלאכתו לאיסור, תועלת לכבוד השבת, גם המשנה ברורה יודה שמותר.

וצריך לדעת, שאמנם המשנה ברורה מביא את הראיה הזו, אבל שם בסוגיא רואים שכבר לפנינו דנו בראיה הזו. ויש גם הרבה דיונים בשלחן ערוך בזה. ושם המשנה ברורה סותר את עצמו מעמוד אחד לעמוד הבא, ואף פעם לא רואים שהמשנה ברורה סותר את עצמו מעמוד אחד לעמוד השני, ועל כרחינו לומר שיש חילוק בין הנושאים ויש כמה חילוקים. ויש עוד כמה ראיות שמביאים האחרונים בנושא וכל הקושיות שמקשים על המשנה ברורה אפשר לתרצם ולדחותם. ואכמ"ל. לכן למסקנת הדברים כמו שאמרתי, כיון שמדברי רש"י ורבינו יהונתן מלוניל והמאירי והנימוקי יוסף במשנה משמע כדברי המשנה ברורה כדאי להחמיר כדבריו. אבל כשיש צורך מסוים אפילו צורך קטן באמת אפשר להקל.

יג. אם הכיכר או התינוק היו מונחים מערב שבת

והנה כאשר הכיכר או התינוק היו מונחים בתוך הכלי כבר מערב שבת, בזה אפשר להקל אפילו לכתחילה גם לאשכנזים. וזאת כי יש בזה שני צדדים, צד אחד שזה כלי שמלאכתו לאיסור ולא מוקצה מחמת גופו. וצד שני, יש ראשונים שסוברים שאם זה היה מערב שבת מותר. אכן המשנה ברורה והאחרונים לא התייחסו לאופן כזה שיש בו שני צדדים לקולא.

יד. אם ההיתר הוא גם בכלי מוקצה מחמת חסרון כיס

הנה ביארנו שמת אינו כלי ולכן הוא מוקצה מחמת גופו, ויש לדון אם באמת הוא היה כלי, והיה בו גם חסרון כיס, האם יש מקום להשוות אותו למת אליבא דמרן השלחן ערוך. שהרי מוקצה מחמת חסרון כיס ומוקצה מחמת גופו הם דומים מאד בדרגתם. או שמא נאמר שאינם דומים כיון שהוא כלי ומת אינו כלי.

הנה מרן השלחן ערוך כותב בפירוש "כלי שמלאכתו לאיסור". ולכאורה יש ללמוד שאם יש בזה חסרון כיס לא יהיה שייך בו ההיתר. אולם הנה הגאון רבי עקיבא איגר בהגהות שלו לשלחן ערוך כותב, שגם כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס מותר, והוא מביא לזה ראיה מהגמרא. אולם יש תשובה שמשמע ממנה שחזר בו, ששם הוא דוחה את הראיה מהגמרא. ואכמ"ל.

במגן אברהם משמע שכל כלי מותר. וזאת צריך לדעת שהמגן אברהם מסכים לדעת מרן השלחן ערוך, להיתר בכלי שמלאכתו לאיסור. אבל הוא לא כותב 'כלי שמלאכתו לאיסור', הוא רק כותב 'כל דבר שהוא כלי'. והפרי מגדים דן בדבריו מה כוונתו. אולם הפרי מגדים בעצמו מחמיר. כלומר הוא מחלוקת באחרונים. אבל בראשונים בסוגיא נראה שאין אף ראשון שכתב להיתר בכלי שמלאכתו לאיסור ולהחמיר בכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, כולם כותבים ששם 'כלי' עליו, והמשמעות היא שהמתיר בכלי שמלאכתו לאיסור יתיר גם בכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

טו. טלטול סכין המילה לאחר הברית בשבת

למעשה כיון שרוב הראשונים חולקים, לכן ההיתר הזה יהיה רק בכלי שמלאכתו לאיסור, ולא גם בכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן גם רבי עקיבא איגר דן בתשובה, לגבי מוהל שסיים את המילה והניח את הסכין, והנה אין לו עוד מילה וממילא הסכין היא מוקצה מחמת חסרון כיס, האם יועיל להניח על הסכין איהו חפץ כדי שיוכל לטלטל אותה. כגון להניח עליה סכין אחרת שמותרת בטלטול או דבר מאכל, ואז יוכל לטלטלה. [דברנו על כך באחד השיעורים הקודמים]. למסקנה אפשר להקל בסכין המילה אפילו אם הניח אותה מיד, יכול לטלטל אותה עד מקום שירצה כמו כלי שמלאכתו לאיסור. זה דין מיוחד בסכין של מילה. אבל באופן כללי, אם לקח בטעות כלי מוקצה שאינו כלי שמלאכתו לאיסור, חייב מיד להניח אותו ואסור להשאירו בידו כלל. אין לו היתר לטלטל אותו עד מקום שירצה. אכן אם שכח כסף בתוך הכיס אפשר להקל, כי הוא לא מטלטל את זה בידו, וכן אם הוא דוחף מוקצה בגופו אפשר להקל.

טז. אם יש להעדיף כלי של היתר על פני כלי שמלאכתו לאיסור

יש נידון באחרונים כאשר יש לאדם אגוזים שרוצה לשבור אותם, ויש לפניו פטיש שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, ויש לפניו גם כלי שמלאכתו להיתר כגון כף או סכין שיכול לשבור איתם את האגוזים, האם עליו להעדיף את הכלי שמלאכתו להיתר - הסכין או הכף, על פני הכלי שמלאכתו לאיסור - הפטיש, או שמא כיון שמותר לו להשתמש עם הפטיש לשבירת האגוזים ממילא אין עדיפות אחד על השני. הנה המשנה ברורה מחמיר בזה, ומביא לזה ראיה מהגמרא. [אכן כבר דנוה קודם לכן, ראשונים ואחרונים הרגישו בראיה הזאת], שהנה איתא בגמרא לגבי זמן שבת המקדש היה קיים שהיו מביאים את הקרבן פסח ביום ערב פסח, והיו עושים אותו בזריזות, ולאחר השחיטה היו לוקחים מקלות מיוחדים שתולים עליהם את הבהמה, וכך היה אפשר לנתח אותה לנתחים. ואלו היו מקלות שמיועדים להקל את חיתוך הכבשים לאחר השחיטה. והנה אומרת הגמרא שר' אליעזר אומר, שאם ערב פסח חל בשבת אסור להשתמש במקלות, כיון שאפשר להשתמש בידים. לומד מזה המשנה ברורה, ומביא שכלי שיכול להשתמש בו, ומגיד שיש אפשרות שלא להשתמש בכלי יש להעדיף את השימוש בידים על פני הכלי, כדי להימנע משימוש במוקצה. והנה שם המקלות הם כלי שמלאכתו להיתר, אבל בגמרא שם נראה שהוא למאן דאמר שכלי שמלאכתו להיתר אסור להשתמש בו רק לצורך גופו ומקומו, כמו כלי שמלאכתו לאיסור.

יז. טענות האחרונים על ראיית המשנה ברורה

לעומת זאת כתבו כמה אחרונים בדור האחרון שאין זו ראיה, כיון שבגמרא שם מדובר שיש אפשרות להשתמש בכלי ויש אפשרות להשתמש בידים, לעומת זאת כאן בנידון דידן הלא בין כה הוא משתמש בכלי, והנידון הוא

הלכה ברורה

הנאה מפסלונים בצורות אדם

שאלה: האם מותר לבקר במוזיאון השעווה ולראות את הבובות העשויות בצורת דמויות אדם?

תשובה: מותר. שאף שאסור לעשות בובה צורת אדם, מכל מקום אין איסור לראות בובה בצורת אדם שנעשתה לנוי.

מקורות: בשלחן ערוך יו"ד (סימן קמב סט"ו) איתא, אסור להסתכל בנוי עבודת כוכבים, כיון שנהנה בראייה. וביאר הש"ך (ס"ק לג) שדוקא באיללים עצמם שנעבדו אסור להסתכל בהן לראות נויין, אבל צורות שנעשו לנוי ולא לעבוד, מבואר בתוספות והרא"ש שמותר. ועוד יש לציין שאף עשיית דמות אדם לא נאסר אלא בעושה צורת כל הגוף, אבל צורת הפנים לבד

לא נאסר, וכמבואר בשלחן ערוך (סימן קמא ס"ז) שלא אסור בצורת אדם ודרקון אלא דוקא בצורה שלימה בכל איבריה, אבל צורת ראש או גוף בלא ראש, אין בה שום איסור לא במוצאו ולא בעושה. וכתב הרמ"א, וכן נוהגין. (וע"ש בט"ז ובש"ך). ועי' בשו"ת תשובות והנהגות ח"ג. וע"ע בס' דברי בנייה ח"כ (סימן כד) שכתב להקל בנ"ד.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה

***6730**

מזוזה בצימר או דירה שמתגורר רק ימים מועטים

שאלה: האם צימר חייב במזוזה, או שמאחר ולנים בו רק כמה לילות פטור ממזוזה? וכן העובר לדירה חדשה, האם מותר ללון בדירה כמה לילות ללא מזוזה?

תשובה: צימר פטור ממזוזה. שדינו כפונדק שאינו בית קבע, ולכן אינו חייב במזוזה.

אולם הדר בדירת קבע, בחוץ לארץ פטור ממזוזה שלשים יום. ובארץ ישראל חייב במזוזה מיד. ואם הגיע לדירה ואין ברשותו מזוזה, ואינו יכול להשיג מזוזה כגון שהשעה מאוחרת בלילה, יכול להפקיר את הדירה [או את הכותל והמשקופים החייבים במזוזה], ועל ידי כך נפטר ממזוזה. ויתשדל להזדרז להשיג מזוזה.

מקורות: כן מבואר בש"ע יו"ד (סימן רפו סכ"ב) השוכר בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל, פטור ממזוזה שלשים יום. והשוכר בית בארץ ישראל, חייב במזוזה מיד, משום ישוב ארץ ישראל. ע"ש. ועכ"פ מי שאירע לו כן שאין לו מזוזה בבית החדש, וחפץ לישון בדירה, יכול להפקיר את הדירה, ואז אין הדירה חייבת במזוזה (עי' בגמ' שבת דף קל"א ריש ע"ב, ובידו להפקירן), ומותר לישן בתוכה.

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



נהגו כבוד זה בזה

אך אאמו"ר היתה איתן בדעתו, וכך הורה לעשות. וכששאלתי אותו למה אומר כן, אמר לי שהוא מיקל ב'שהיה' לצורך מחר כיון שזהו המנהג, וניתן לסמוך על המנהג, אבל אינני יודע מה הרב משאש פוסק בנושא הזה, ואולי הוא מחמיר בזה. וכי אני אתן לו דבר שלשיתו זה אסור?! [- למעשה, הרב משאש בספרו כותב להקל בזה לגמרי].

ואז אמרתי לאאמו"ר שוב, שגם אם נאמר שאסור לעשות כן, הרי זה ודאי שזו מחלוקת, ובדיעבד לכולי עלמא מותר לאכול את החמין, אם כן מה המניעה להגיש לו את החמין הזה?! אך אאמו"ר לא אבה לשמוע ואמר לנו "אני יאכיל אותו חמין לכתחילה, כשלשיתו שהוא נמנע מלעשות כן, ומותר לאכלו רק בדיעבד?!" ואז הוסיף לי, תראה את בית שמאי ובית הלל, כיצד נהגו בחבריהם, לכתחילה לעשות כן אני לא יכול! והנה אאמו"ר כתב בנושא הזה תשובה ענקית בשו"ת יביע אומר, ולא היה לו צל של ספק שמה שהוא נוהג לעשות זה על פי ההלכה, ואם זה לא היה לכתחילה לא היה עושה את זה בעצמו, ובכל זאת לא ההין לעשות כן לרב משאש כדי שלא 'להכשילו' בדבר של בדיעבד!

כך צריך לכבד אחד את השני, וזה נקרא נהגו כבוד זה בזה!

חז"ל אומרים על בית שמאי ובית הלל, שהיו דברים שבית שמאי מחמירים ובית הלל מקלים, והם היו גרים כולם באותו איזור, והנה כשבא אחד מבית שמאי לביתו של אחד מבית הלל. היה המארח נוהר מאוד שלא לתת לו דבר שלפי שיטתו זה אסור להלכה.

ואספר, בשנת תשל"ז הגאון הרב שלום משאש זצ"ל עלה לארץ הקודש, במרוקו הוא היה הרב הראשי, וכשעלה נתמנה לשמש ברבנות ירושלים ע"ה"ק. ובשבת הראשונה לשהותו בארץ, התארח בביתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל, זה היה כאשר התגורר בשכונת 'רחביה', הייתי אז בחור צעיר.

והנה בביתנו היו נוהגים להניח את החמין על פתיליה של נפט שהיה כמין כלי עם פתילות עבות שהחום היוצא ממנו היה נמוך יחסית, וכך החמין היה יוצא מצויין. והנה באותו יום שישי, אאמו"ר נכנס למטבח ואמר לאמי שלא תעשה כמנהגה בכל שבת, אלא תניח משהו חוצץ בין האש ובין הסיר [- אז היו מניחים 'אסבסט'], למרות שהאש נמוכה, בכדי שלא תהיה בעיה של גרופה וקטומה. אמא השיבה לאאמו"ר שהיא חוששת, יש לנו אורחים כל כך חשובים, ואף פעם לא עשיתי כך ואם נעשה אולי החמין לא יצליח?!



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

